루리 줍줍 · 응모·실무 가이드

전자세금계산서 발급 의무·발급기한·수정발급·가...

루리 줍줍이 정리한 글

전자세금계산서 발급 의무·발급기한·수정발급·가산세 정리: 지연발급부터 전송불성실, 간이과세자까지

루리

법인사업자와 직전연도 공급가액(면세 포함)이 8천만원 이상인 개인사업자는 전자세금계산서를 발급하고 발급일 다음 날까지 국세청에 전송해야 해요. 발급은 원칙적으로 공급시기에, 월합계는 다음 달 10일까지예요. 늦으면 공급가액의 1%, 안 하면 2%, 전송이 늦으면 0.3%, 안 하면 0.5% 가산세예요.

법인사업자와 직전연도 공급가액(면세 포함)이 8천만원 이상인 개인사업자는 전자세금계산서를 발급하고 발급일 다음 날까지 국세청에 전송해야 해요. 발급은 원칙적으로 공급시기에, 월합계는 다음 달 10일까지예요. 늦으면 공급가액의 1%, 안 하면 2%, 전송이 늦으면 0.3%, 안 하면 0.5% 가산세예요.

> 2026-10-30 기준 국세청 누리집, 국세상담센터, 정책브리핑(국세청 보도 기사), 국가법령정보센터(부가가치세법)를 정리한 일반 설명이에요. 법률·세무·금융 상담이 아니며, 개별 사안은 국세상담센터(126)나 관할 세무서에 **공식 확인**이 필요해요. 예시 숫자는 **가상 예시**예요.

1 1. 누가 전자세금계산서를 발급해야 하나요

구분	기준	근거
법인사업자	모든 법인사업자	https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2461&cntntsId=7787 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2461&cntntsId=7787)
개인사업자	직전연도 사업장별 과세·면세 공급가액 합계 8천만원 이상 (2024.7.1. 이후 공급분부터)	같은 국세청 페이지
적용 시작	기준을 넘은 해의 다음 해 7월 1일부터 계속	같은 국세청 페이지
수정신고·경정으로 넘은 경우	그 과세기간의 다음 과세기간부터	같은 국세청 페이지

법 제32조는 면세 대상이 아닌 재화·용역을 공급하는 사업자가 세금계산서를 발급하고, 법인과 대통령령이 정한 개인사업자는 전자적 방법으로 발급하며, 발급명세를 정해진 기한까지 전송하도록 정해요(https://law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001064233&chrClsCd=010202 (https://law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001064233&chrClsCd=010202)). 의무 개인사업자 기준은 시행령 제68조에 있어요 (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001064196&chrClsCd=010202 (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001064196&chrClsCd=010202)).

2 2. 발급기한과 전송기한

- 원칙: 공급시기(부가가치세법 제15조 (https://www.law.go.kr/법령/부가가치세법/제15조)~제17조)에 발급해요(https://nts.go.kr/nts/na/ntt/selectNttInfo.do?nttSn=1330704&mi=12363 (https://nts.go.kr/nts/na/ntt/selectNttInfo.do?nttSn=1330704&mi=12363)).

- 월합계 등: 공급시기가 속한 달의 다음 달 10일까지 발급할 수 있어요. 10일이 토요일이나 공휴일이면 다음 영업일까지예요 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2463&cntntsId=7789 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2463&cntntsId=7789)).
- 전송: 발급일의 다음 날까지 국세청에 전송해요(시행령 제68조, 위 법령 링크).
- 발급 완료 시점: 상대방 수신함이나 국세청 시스템에 입력된 때예요. 문자로 알리기만 하거나 전자서명 없는 파일을 메일로 보낸 것은 발급이 아니에요(국세청 발급시기 페이지).

3 3.「세금계산서 지연발급」「전자세금계산서 전송불성실가산세」: 가산세 표

국세청 「전자세금계산서 혜택과 가산세」 페이지 기준이에요 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2464&cntntsId=7790 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2464&cntntsId=7790)). 모두 공급가액에 곱해요.

구분	요건	발급자	수취자
지연발급	발급시기가 지난 뒤 확정신고기한 안에 발급	1%	0.5%
미발급	확정신고기한까지 발급하지 않음	2%	매입세액 불공제
종이발급	의무 대상이 전자 외 세금계산서 발급	1%	해당 없음
지연전송	다음 날 이후 확정신고기한까지 전송	0.3%	-
미전송	확정신고기한까지도 전송하지 않음	0.5%	-

- 미발급·지연발급 가산세가 적용되는 부분에는 전송 가산세를 겹쳐 물리지 않아요(같은 페이지).

- 가산세 한도는 위반 종류별 5천만원(중소기업 아닌 경우 1억원)이고 고의 위반은 한도가 없어요(같은 페이지).
- 같은 세율은 정책브리핑 국세청 기사에도 있어요 (https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148936849 (https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148936849)). 법 제60조 조문 번호와 항·호는 원문을 직접 열지 못해 **공식 확인**이 필요해요.
- 가공세금계산서 발급·수취 4%, 위장 2%처럼 사실과 다른 계산서에는 별도 가산세가 있어요(https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2276&cntntsId=7697 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2276&cntntsId=7697)).

4 4. 「전자세금계산서 수정발급」 「세금계산서 오류 발급 문의」: 사유별 방법

국세청 수정세금계산서 안내(https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2465&cntntsId=7791 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2465&cntntsId=7791))와 시행령 제70조(https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lspttninfSeq=112887 (https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lspttninfSeq=112887))를 정리했어요.

사유	발급 방법	작성일자	기한
기재사항 착오	취소(음) 1장 + 정확한 계산서 1장	당초 작성일자	착오를 안 날
착오 외 사유로 잘못 기재	같은 방식	당초 작성일자	확정신고기한 다음 날부터 1년 이내
세율 착오	같은 방식	당초 작성일자	착오를 안 날
착오로 이중발급	음(-) 1장	당초 작성일자	착오를 안 날
면세 등 발급 대상 아닌 거래	음(-) 발급(시행령 제70조)	당초 작성일자	안 날
환입·계약해제	음(-) 1장	환입일·해제일	다음 달 10일까지
공급가액 증감	증(+) 또는 감(-) 1장	증감 사유 발생일	다음 달 10일까지

착오 정정은 세무조사 통지 등을 이미 받은 뒤에는 제한될 수 있어요(시행령 제70조). 정확한 예외는 **공식 확인**이 필요해요.

5 5.「대금을 받은적이 없는데 세금계산서 나올 수 있나요?」

대금을 받기 전이라도 공급시기에 발급하면 되는 경우가 있고, 공급시기 전에 미리 발급하는 경우는 법 제17조가 따로 정해요(https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=900394777&lsId=001571&chrClsCd=010202&print=print (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=900394777&lsId=001571&chrClsCd=010202&print=print)).

- 공급시기 전에 대가를 받고 발급하면 그 발급일이 공급시기예요.
- 공급시기 전에 먼저 발급하고 7일 안에 대가를 받아도 발급일이 공급시기예요.
- 7일이 지나도, 계약서에 청구시기와 지급시기를 따로 적고 그 사이가 30일 이내이거나 공급시기가 같은 과세기간 안에 오면 인정돼요.

실제 거래 없이 발급받았다면 오류 발급이므로 위 4번의 음(-) 수정발급 대상인지 판단해야 해요. 구체적 사례는 **공식 확인**이 필요해요.

6 6.「간이과세자 세금계산서」

국세상담센터 안내(https://call.nts.go.kr/call/qna/selectQnaInfo.do?mi=1329&ctgId=CTG11937 (https://call.nts.go.kr/call/qna/selectQnaInfo.do?mi=1329&ctgId=CTG11937))에 따르면 다음과 같아요.

- 직전연도 공급대가 합계 4,800만원 이상인 간이과세자는 2021.7.1. 이후 공급분부터 세금계산서를 발급해야 해요.
- 4,800만원 미만이거나 신규 개업한 간이과세자, 소매·음식·숙박·미용업처럼 주로 소비자에게 공급하는 업종은 영수증을 발급해요.
- 공급시기에 현금영수증이나 카드 매출전표를 발급하면 세금계산서 의무는 없어요.
- 발급 의무가 있는데 미발급이면 공급가액의 2%, 확정신고기한 안 지연발급이면 1%예요.
- 4,800만원 미만 간이과세자가 계산서를 발급하려면 간이과세 포기 절차가 필요하다는 설명이 검색에서 보였으나, 원문 페이지에서 직접 확인하지 못해 **공식 확인**이 필요해요.

7 7.「계약기간 만료전 임차인이 폐업한 경우 세금계산서 작성」

임대료 세금계산서는 임대인(공급자)이 임차인(공급받는 자)에게 발급해요. 그래서 임차인이 폐업해도 폐업 전 기간의 임대료는 공급시기 기준으로 발급 여부를 따져요. 다만 폐업 후 정산분의 공급시기, 중도 해지 보증금·위약금의 계산서 처리, 폐업한 임차인의 사업자번호로 발급할 수 있는지는 이번에 확인한 공식 자료에 없어서 **공식 확인**이 필요해요. 국세상담센터 126이나 관할 세무서에 계약서를 들고 문의하세요.

8 8.「약 15년전 발행한 세금계산서 조회방법 있나요」

- 전자세금계산서 발급명세가 국세청에 전송됐다면 홈택스 전자(세금)계산서 조회 화면에서 확인하는 것이 일반적이에요. 한 번에 조회하는 기간에는 제한이 있고 국세상담센터 안내는 1개월 이내로 나와요(https://call.nts.go.kr/call/qna/selectHomeQnaInfo.do?mi=12941&ctgId=CTG11711 (https://call.nts.go.kr/call/qna/selectHomeQnaInfo.do?mi=12941&ctgId=CTG11711)).
- 15년 전 자료가 홈택스에 남아 있는지, 전자 도입 이전 종이 계산서를 어떻게 확인하는지는 확인한 공식 자료에 없어서 **공식 확인**이 필요해요(국세상담센터 126).

9 9. 가상 예시

가상 예시예요. A씨(가상)가 3월 15일 공급가액 1,000만원 거래의 세금계산서를 월합계 기한인 4월 10일을 넘겨 4월 20일에 발급했어요. 6월 확정신고기한 이내라면 지연발급으로 1% 즉 10만원이 가산세예요. 전송까지 발급 다음 날 안에 했다면 전송 가산세는 따로 없어요.
확정신고기한까지도 안 냈다면 2% 즉 20만원이에요.

10 체크리스트

- 직전연도 공급가액(면세 포함)이 8천만원 이상인지 확인했다
- 월합계 발급 기한(다음 달 10일, 공휴일이면 다음 영업일)을 달력에 적었다
- 발급 다음 날 국세청 전송 여부를 홈택스에서 확인했다
- 오류가 있으면 사유별 수정 방식(음 1장+정정 1장 등)을 골랐다
- 수정발급 작성일자와 기한을 확인했다
- 대금 수령 전 발급이면 7일·30일 요건을 살폈다
- 간이과세자라면 직전연도 공급대가 4,800만원 기준을 확인했다
- 폐업·오래된 자료는 126에 문의했다

11 용어 정리

- **공급시기**: 재화·용역이 공급됐다고 보는 시점이에요. 발급의 원칙적 기준이에요.
- **월합계 세금계산서**: 한 달 거래를 합쳐 발급하는 방식이에요. 다음 달 10일까지 발급할 수 있어요.
- **확정신고기한**: 해당 과세기간의 부가가치세 확정신고 마감일이에요.
- **수정세금계산서**: 잘못 발급한 계산서를 바로잡기 위한 음(-)·정(+) 계산서예요.
- **발급명세 전송**: 발급한 내용을 국세청에 보내는 절차예요.
- **공급대가**: 공급가액에 부가가치세를 더한 금액이에요.

12 자주 묻는 질문

Q. 「전자세금계산서 수정발급」은 언제까지 해야 하나요?

A. 사유마다 달라요. 기재사항 착오는 안 날, 환입·계약해제는 다음 달 10일까지예요. 위 4번 표를 보세요.

Q. 「전자세금계산서 전송불성실가산세」는 얼마인가요?

A. 다음 날이 지나 확정신고기한까지 전송하면 0.3%, 그때까지도 안 하면 0.5%예요.

Q. 「세금계산서 지연발급」이면 상대방도 불이익이 있나요?

A. 수취자는 0.5% 가산세가 붙는 경우가 있어요(국세청 가산세 표).

Q. 「간이과세자 세금계산서」는 모두 발급하나요?

A. 직전연도 공급대가 4,800만원 이상일 때 발급 의무가 있어요. 그 미만은 영수증이에요.

Q. 「계약기간 만료전 임차인이 폐업한 경우 세금계산서 작성」은요?

A. 공식 자료에서 직접 확인하지 못했어요. 126에 **공식 확인**하세요.

Q. 「세금계산서 오류 발급 문의」는 어디에 하나요?

A. 홈택스 수정발급 메뉴와 국세상담센터 126이에요.

Q. 「대금을 받은적이 없는데 세금계산서 나올 수 있나요?」

A. 공급시기와 법 제17조 요건에 따라 달라요. 위 5번을 보세요.

Q. 「약 15년전 발행한 세금계산서 조회방법 있나요」

A. 홈택스 조회와 126 문의가 출발점이고, 보관 범위는 **공식 확인**이 필요해요.

13 근거로 삼은 공식 출처

- 국세청 발급의무대상자: https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2461&cntntsId=7787 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2461&cntntsId=7787)
- 국세청 발급시기 및 발급·전송기한: https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2463&cntntsId=7789 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2463&cntntsId=7789)
- 국세청 혜택과 가산세: https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2464&cntntsId=7790 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2464&cntntsId=7790)
- 국세청 수정세금계산서 발급방법: https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2465&cntntsId=7791 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2465&cntntsId=7791)
- 국세청 가산세: https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2276&cntntsId=7697 (https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2276&cntntsId=7697)
- 국세청 전자세금계산서 발급기한 안내: https://nts.go.kr/nts/na/ntt/selectNttInfo.do?nttSn=1330704&mi=12363 (https://nts.go.kr/nts/na/ntt/selectNttInfo.do?nttSn=1330704&mi=12363)
- 국세상담센터 간이과세자 발급 Q&A: https://call.nts.go.kr/call/qna/selectQnaInfo.do?mi=1329&ctgId=CTG11937 (https://call.nts.go.kr/call/qna/selectQnaInfo.do?mi=1329&ctgId=CTG11937)
- 국세상담센터 전자세금계산서 Q&A: https://call.nts.go.kr/call/qna/selectHomeQnaInfo.do?mi=12941&ctgId=CTG11711 (https://call.nts.go.kr/call/qna/selectHomeQnaInfo.do?mi=12941&ctgId=CTG11711)
- 정책브리핑 전자세금계산서(국세청): https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148936849 (https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148936849)
- 국가법령정보센터 부가가치세법 제32조 (https://www.law.go.kr/법령/부가가치세법/제32조): https://law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001064233&chrClsCd=010202 (https://law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001064233&chrClsCd=010202)

- 국가법령정보센터 부가가치세법 제17조 (https://www.law.go.kr/법령/부가가치세법/제17조): https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=900394777&lsId=001571&chrClsCd=010202&print=print (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=900394777&lsId=001571&chrClsCd=010202&print=print)
- 국가법령정보센터 시행령 제68조: https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001064196&chrClsCd=010202 (https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1001064196&chrClsCd=010202)
- 국가법령정보센터 시행령 제70조: https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lspttninfSeq=112887 (https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?lspttninfSeq=112887)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

14 마감 임박 공모전